

1013676-29.2022.8.26.0001

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Magistrado: Fernanda Rossanez Vaz da Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... os riscos cobertos, a ocorrência de roubo ou furto qualificado de bens, tendo havido definição do furto qualificado de bens como sendo o ato de subtração de coisa alheia móvel mediante destruição ou rompimento de obstáculos para subtração de coisa.

Aduz a autora ter sido vítima de furto praticado mediante destreza, sendo que a seguradora ré teria negado o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional I - Santana

1ª Vara Cível

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, São Paulo - SP - cep 02546-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1013676-29.2022.8.26.0001 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 31/10/2022, faço estes autos conclusos ao (à) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional I - SANTANA - Dra. Fernanda Rossanez Vaz da Silva. Eu, SAMUEL ZUCCARO DE OLIVEIRA, assistente, subscrevo.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1013676-29.2022.8.26.0001

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Requerente:

Vangeria Moreira Guedes Araujo

Requerido:

Zurich Minas Brasil Seguros S/A e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva

Vistos.

Trata-se de ação indenizatória proposta por VANGERIA MOREIRA GUEDES ARAÚJO em face de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A e VIA VAREJO S/A CASAS BAHIA. Narra a autora que: a) no dia 30/11/2021 teve o seu celular furtado, vindo a registrar boletim de ocorrência; b) contratou seguro do celular com a primeira ré no momento em que adquiriu o aparelho, no interior da loja da segunda ré; c) contatou a primeira ré visando recebimento da indenização mas teve o seu pedido negado sob a alegação de que o sinistro não se enquadra em evento coberto (roubo ou furto qualificado de

bens); d) houve venda casada; e) houve contrato de adesão; f) o furto foi qualificado eis que praticado mediante destreza do agente. Assim, pediu a procedência da demanda para o fim de ver as rés obrigadas a lhes pagar a importância de R\$ 1.499,00 (hum mil, quatrocentos e noventa e nove reais).

As rés acostaram aos autos a contestação de fls. 27/53 arguindo de ilegitimidade passiva da segunda corré e carência de ação. No mérito aduziu que: a) trata-se de risco excluído; b) o seguro foi contratado mediante expressa manifestação de vontade da autora; c) há necessidade de abatimento da franquia no valor a ser pago.

Houve réplica às fls. 230/235.

É o breve relatório.
Fundamento e D E C I D O.

Inicialmente retifico o polo passivo para que dele passe a constar a correta denominação social da segunda ré, VIA S/A. Providencie a serventia as retificações e anotações necessárias.

A hipótese é de julgamento antecipado da lide, eis que desnecessária a produção de provas em audiência. Destarte, instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, nenhuma delas pediu a produção de outras provas além das já constantes dos autos.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela segunda corré merece ser acolhida. O tão só fato de o contrato de seguro ter sido adquirido na loja da segunda corré, por meio de preposto da segunda corré não acarreta obrigação da segunda corré em pagar a indenização securitária pleiteada pela autora eis que o contrato de seguro foi firmado única e exclusivamente entre a autora e a primeira ré.

Assim, a segunda corré não possui pertinência subjetiva com a lide tal como proposto, sendo de rigor então, a extinção do feito sem resolução do mérito, com relação à ela, prosseguindo-se a demanda somente no que pertine à seguradora.

A preliminar de falta de interesse de agir, na forma como arguida, confunde-se com o mérito da demanda e com ele será apreciada.

No mérito o pedido formulado pela autora em face da seguradora é parcialmente procedente.

Senão, vejamos.

O bilhete de seguro de fls. 09 demonstra que o contrato de seguro havido entre as partes previu, dentre os riscos cobertos, a ocorrência de roubo ou furto qualificado de bens, tendo havido definição do furto qualificado de bens como sendo o ato de subtração de coisa alheia móvel mediante destruição ou rompimento de obstáculos para subtração de coisa.

Aduz a autora ter sido vítima de furto praticado mediante destreza, sendo que a seguradora ré teria negado o pagamento da indenização securitária sob a alegação de que se trataria de risco não coberto pelo contrato de seguro.

No entender desta magistrada não lhe assiste razão.

Destarte, o contrato de seguro deve ser interpretado, pelas suas partes, de modo estrito e segundo os ditames da boa-fé, assegurando ao segurado o ressarcimento dos danos suportados em decorrência do sinistro previsto pelo contrato, de forma ampla, desde que comprovada a hipótese de subtração do bem.

Inequívoca a aplicação, no caso concreto, das regras do CDC. Com efeito, é de se reconhecer a existência de relação de consumo entre as partes, posto se tratar de pessoa jurídica que contratou seguro como consumidora final, inexistindo a utilização do serviço na sua cadeia de produção.

O contrato celebrado entre as partes é inequivocamente um contrato de adesão.

Dispõem os artigos 6º, inciso III, e 54, parágrafo 4º, da Lei nº 8.078/1990, que é direito do consumidor a informação precisa do objeto do contrato, garantindo-lhe, ainda, não somente uma clareza das cláusulas limitativas, o que é atingido pelo simples destaque destas, mas, sobretudo, clareza semântica, um significado unívoco dessas cláusulas, que não podem se sujeitar a duplo sentido. Estabelecida tal premissa não se pode exigir do segurado um conhecimento jurídico sobre a distinção entre furto simples e furto qualificado, tipos penais que para muitos aparentam ter o mesmo significado de qualquer subtração de bens. É sabido que o consumidor faz jus à informação precisa e clara sobre o serviço contratado. No caso em tela, não há qualquer prova de que tenha havido esclarecimentos sobre a existência de diversas hipóteses em que, por força do contrato de adesão, a parte ré não estaria obrigada em efetuar o pagamento da respectiva indenização de forma que não se pode entender como cumprido o dever de informação do fornecedor.

A propósito, pertinente a transcrição da lição de Sérgio Cavalieri Filho sobre o tema: “O requisito da clareza absoluta nos contratos de consumo, como vimos, é estabelecido pelo art. 46 e outras normas do CDC. Mas, se não obstante a exigência legal, o intérprete se depara com cláusula obscura, o dispositivo em exame dá o norte a seguir. Há um ditado popular que diz: “quem parte e reparte fica com a melhor parte”. É a tendência natural, quase irresistível, daquele que tem o poder de estabelecer as regras. Mas há também outro ditado que a sabedoria popular criou para se contrapor ao primeiro: “quem reparte não escolhe”. A experiência comum revela que se aquele que reparte puder escolher em primeiro lugar vai sempre reservar a melhor parte para si. Então, a única forma de se obter o equilíbrio é não permitir que quem reparte escolha. Só assim ele vai procurar ser o mais justo possível, repartir no meio, porque sabe que a vantagem da escolha é de outrem. Em outras palavras, essa é a sábia regra do art. 47 do CDC: quem escreve não tem a seu favor o que escreveu. E não somente as cláusulas ambíguas dos contratos de adesão se interpretam em favor do aderente, contra o estipulador, mas o contrato de consumo como um todo. A regra geral, assevera Claudia Lima Marques, é que se interprete o contrato de adesão, especialmente as suas cláusulas dúbias, contra aquele que redigiu o instrumento. É a famosa interpretação contra proferente (ob. cit., p. 75). Bom exemplo de interpretação mais favorável ao consumidor vamos encontrar nos contratos de seguro de automóvel, nos quais costuma-se inserir cláusula excluindo a cobertura no caso de furto simples. A jurisprudência é pacífica no sentido de não reconhecer eficácia a essa cláusula por não ser possível ao leigo saber a diferença entre um furto simples e um furto qualificado, ou mesmo de um roubo”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 183-184).

No mesmo sentido é a nossa melhor jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE BEM MÓVEL. FURTO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. PACTO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CONDIÇÕES AJUSTADAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DA CLÁUSULA QUE EXCLUI A COBERTURA NA HIPÓTESE DE FURTO SIMPLES CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (STJ, AgInt no AREsp 1369769/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM

COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. 1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela. 2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade. 5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária. 7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais. 8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo infraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido". (STJ, REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

Neste contexto, não importa a classificação que se possa atribuir ao evento à luz do Código Penal, eis que, independentemente da distinção conceitual existente entre os crimes de furto e furto qualificado ela nem sempre é nítida em situações limítrofes, acarretando debates intermináveis na doutrina e na jurisprudência, e ainda que as "condições gerais" prevejam a exclusão de cobertura com referência à figura do furto simples, e a sua conceituação sem qualquer significado próprio que dispõe na esfera criminal, torna a aludida cláusula deveras aberta a abranger situações de exclusão de cobertura ao alvedrio da requerida, o que reforça a abusividade da referida cláusula.

Assim, de rigor a declaração de nulidade de referida cláusula contratual, sendo, por via de consequência, devida a indenização à autora.

Alega a corré que há franquia prevista em contrato. Pelo que se verifica, de fato há a referida previsão, razão pela qual a deverá a ré proceder ao desconto de referido valor.

Anoto que eventuais argumentos trazidos pelas partes que não tenham sido enfrentados de forma expressa pela presente sentença não o foram porque não eram capazes de, em tese, infirmar a conclusão aqui adotada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, com relação à VIA S/A com fulcro no artigo 485, VI, do NCPC. Em consequência, condeno o autora a reembolsar à referida corré as custas e despesas processuais por ela dispendidas bem como a lhe pagar honorários advocatícios que fixo em dez por cento sobre o valor da causa. Por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita, a condenação dela ao pagamento dos ônus de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do que estabelece o artigo 98, parágrafo 3º, do NCPC. No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulados por VANGERIA MOREIRA GUEDES DE ARAÚJO em face de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A para o fim de condenar a referida corré ao pagamento da indenização prevista no contrato de seguro entabulado, descontando-se a franquia prevista, corrigindo-se pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça desde a data do furto e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Considerando que a ré seguradora sucumbiu em parte mínima da resistência condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em dez por cento sobre o valor atualizado da condenação.

P. I.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA